الباب السادس: في الحوالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها :

الحوالة : نقل الدين من ذمة المُحِيلِ إلى ذمة المُحَالِ عليه .

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق ، وتبادل المصالح بين أفراد الأمة ، والتسامح وتسهيل المعاملات .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (إذا أُتْبِعَ أحدكم على مليءٍ فليتبع)[1] .

ومعناه : إذا أحيل بالدين الذي له ، على موسر فليحتل ، وليقبل الحوالة . فإذا أحال المَدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله ؛ لأنَّ الفَلَس عيب ولم يرض به ، فله حق الرجوع .

المسألة الثانية : في شروط صحتها :

يشترط لصحتها الآتي :

١- رضا المُحيل ؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين ، فلا تتعيَّن عليه جهةٌ قهراً .

٢- كون المالين المحال به وعليه ، متفقين قدراً و جنساً وصفة .

٣- أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه .

ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .

ومن الصور المعاصرة للحوالة :

- الحوالة المصرفية : وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى . وصورتها : أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٢٨٧) ، ومسلم برقم (١٥٦٤) .